

# 한국가스공사 상임감사위원

## 권고

일련번호 제22-공급종합-23호

제목 업무용토지 임차계약 개선 필요

소관부서 ㉔㉕본부 ★★★★★본부

조치부서 ㉔㉕본부 ★★★★★본부

내용

### 1. 업무 개요

★★★★본부 ▽▽부는 우리공사 「직제규정 시행세칙」 [별표 2]의 분장업무에 따라 ★★★★★본부 관할 설비운영 용지 관련 업무를 담당하고 있다. 설비운영 용지 관련 업무에는 업무용 토지에 대한 임대차 계약 및 갱신과 임차료 지급 관리가 포함되어 있다.

### 2. 관계규정 및 판단기준

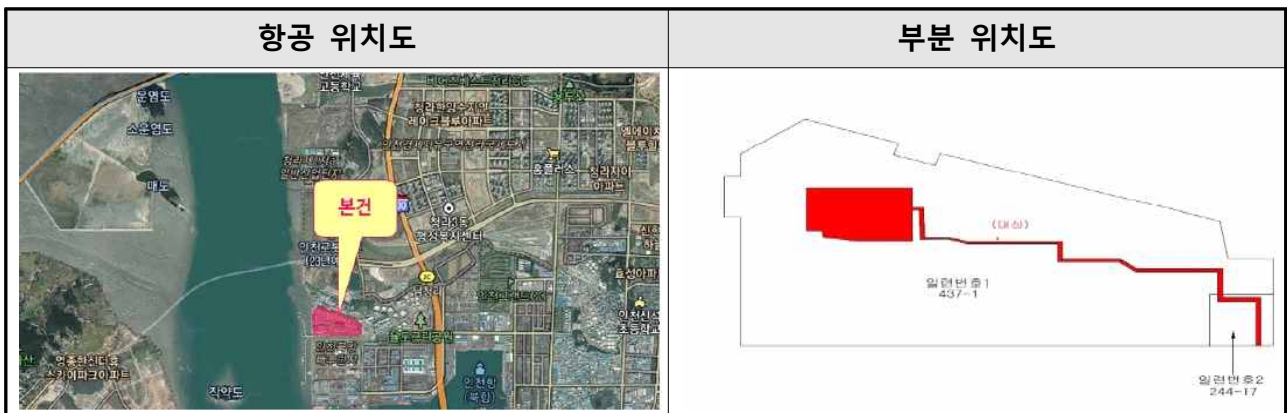
★★★★본부는 인천광역시 서구 원창동 323 및 437-1에 위치한 인천 LNG복합발전소에 대한 천연가스 공급을 위하여 ㉔㉕㉔㉕㉔㉕㉔㉕로부터 인천광역시 서구 원창동 437-1번지 등 총 4개 필지를 아래 [표 1]과 같이 임차하고 있다.

【표 1】 □□□□□□□□ 업무용 토지 임차 현황

| 용도                   | 지번                  | 지목  | 면적                      |
|----------------------|---------------------|-----|-------------------------|
| 가스공급시설<br>(㉞㉞㉞G/S 등) | 인천광역시 서구 원창동 437-1  | 잡종지 | 17,428.9m <sup>2</sup>  |
|                      | 인천광역시 서구 원창동 244-17 |     | 303.49m <sup>2</sup>    |
| 경과지<br>(배관매설)        | 인천광역시 서구 원창동 213-10 | 대지  | 355.60m <sup>2</sup>    |
|                      | 인천광역시 서구 원창동 244-21 | 잡종지 | 9.95m <sup>2</sup>      |
| 계                    |                     |     | 18,097.94m <sup>2</sup> |

\* 출처: ★★★★★본부 ▽▽부 확인서(업무용 토지 임대료 지급 관련) 발체

【그림】 □□□□□□□□ 업무용 토지 임차 위치도



\* 출처: 2021년도 □□□□□□□□ 업무용토지에 대한 감정평가서(한국감정평가사협회) 발체

□□□□□□□□로부터 임차중인 업무용 토지 중 가스공급시설(㉞㉞㉞ G/S)용 토지에 대한 임대료 지급기준은 2009년 10월에 공사와 □□□□□□(現 □□□□□□□□)가 체결한 “부동산(토지) 임대차 계약서”에 근거하고 있고, 배관매설 경과지에 대한 임대료 지급기준은 2012년 1월에 공사와 □□□□□□(現 □□□□□□□□)가 체결한 “토지 임대차 계약서”에 근거하고 있다.

한편 상기 “부동산(토지)임대차 계약” 관련 가스공급시설이 있는 지번(원창동 437-1 및 244-17)에 대한 임대료 산정을 위해 매 년 부담하여야 하는 감정평가 비용을 절감하고자, 2014년 1월 14일에 공사와 □□□□□□□□는 감정평가 시행 횟수를 연 1회 에서 3년에 1회로 줄이는 변경 계약을 시행하였다. 또한 임대료

산정에 있어 매 감정평가 실시 기간 사이의 2년간의 임차료에 대하여는 전년도 임차료×(1÷공시지가 평균증감율)로 하고 공시지가 평균증감율은 동일 시·군·구 동일 지목의 평균증감율로 하며, 임차료 산정시 공시지가 평균증감율은 전년도 공시된 기준을 적용하고, 임차료 산정에 필요한 공시지가의 평균증감율은 ★★광역시 서구청 토지정보과에서 수령한 지가현황 중 결정(단순)고시에 따르기로 하였다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

변경 계약 내용에 따라 ★★★★★본부 ▽▽부가 □□□□□□□에 지급한 임차료는 아래 [표 2]와 같다.

**【표 2】 □□□□□□□ 부지(원창동 437-1 등 2필지) 임차료 산정 및 지급금액**

| 연도    | 전년도 임차료      | 해당연도 지급 임차료  | 임차료 산정기준               |
|-------|--------------|--------------|------------------------|
| 2015년 | 504,147,000원 | 515,238,234원 | 전년도 임차료×(1÷공시지가 평균증감율) |
| 2016년 | 515,238,234원 | 533,271,570원 | 감정평가결과                 |
| 2018년 | 494,594,000원 | 525,007,285원 | 전년도 임차료×(1÷공시지가 평균증감율) |
| 2019년 | 525,007,285원 | 553,672,682원 | 전년도 임차료×(1÷공시지가 평균증감율) |
| 2021년 | 557,323,000원 | 574,878,674원 | 감정평가결과                 |
| 2022년 | 574,878,674원 | 635,643,349원 | 전년도 임차료×(1÷공시지가 평균증감율) |

\* 출처: ★★★★★본부 ▽▽부 확인서(업무용 토지 임대료 지급 관련)발체

상기 감정평가결과에 의하지 아니한 연도의 임차료 산정의 근거가 되는 공시지가 평균증감율은 □□□□□□□가 ★★광역시 서구청 토지정보과로부터 받은 ★★광역시 서구 전체의 잡종지 공시지가 평균상승률에 근거하여 산정하고 있으

나, 국토교통부 또는 ★★광역시 등에서 일반을 대상으로 관련 현황을 공시하고 있지 아니하여 ★★★★★본부 ▽▽부가 직접 확인하기 어려운 정보이다.

또한 현재 □□□□□□□□로부터 임차중인 토지는 발전용 천연가스 공급을 위한 ★★ LNG복합발전소 인근 토지인데 비하여, 임차료 산정의 기준이 되는 공시지가 평균증감율은 발전용 천연가스 공급과 무관한 ★★광역시 서구 전체의 잡종지 공시지가의 평균증감율로 하고 있어 업무 무관 토지의 지가까지 포함하여 임차료를 산정할 수밖에 없다.

#### 관계부서 등 의견 및 검토결과

★★★★본부 ▽▽부는 금번 공급분야 종합감사 결과에 대하여, □□□□□□□□□□로부터 임차중인 토지의 임차료 산정 기준 및 산정 결과 확인을 위한 정보 취득의 어려움에 대하여는 동의하나, 임차료 산정 기준을 국토교통부가 공시하는 개별 공시지가 등을 근거로 임차료 산정 기준을 변경하는 것은 수익성을 추구하는 민간기업인 토지 소유주(□□□□□□□□□□)의 동의를 구하기 어려워 보이고, 매 년 비용을 들여 감정평가를 실시하기도 어려우나, 현행 임차료 산정 기준 하에서 임차료 산정 결과 확인을 위한 정보 취득시 ★★광역시로부터 공문 수발신 등을 통하여 확인토록 하겠다는 의견을 제시하였다.

현재 ★★★★★본부에서 업무용으로 임차중인 타 토지들에 대한 임차료 산정기준을 살펴보면 아래 [표 3]과 같이 매 년 감정평가를 시행하여 나온 결과 또는 임차목적 토지의 개별 공시지가×요율(5%~10%)×임차면적의 산식으로 임차료를 산정하여 지급하고 있다.

【표 3】★★★★본부 가스공급시설용 토지 임차 현황

| 임대자     | 임차물건 및 용도               | 임차료 산정기준              |
|---------|-------------------------|-----------------------|
|         | 중구 운서동 2860-1 등, @G/S 등 | 개별공시지가 × 면적 × 요율(10%) |
|         | 서구 백석동 58, @G/S 진출입로    | 재산가액 × 면적 × 요율(5%)    |
| △△△△    | 서구 @동 674, 피그설비 등       | 감정평가법인의 감정임대료         |
| ≤ ≤ ≤ ≤ | 서구 원창동 333-6, @G/S      | 감정평가법인의 감정임대료         |

\* 출처: ★★★★★본부 업무용토지 임대차 계약서(對. 등 4개) 발췌

또한 2015년 이후 매 3년마다 임차료 산정을 위하여 감정평가법인에 감정평가 의뢰시 2016년 8,578,900원, 2020년 10,235,000원이 수수료로 지출되었는데 반하여 해당 연도의 임차료는 전년대비 각각 38,677,570원 감소, 3,650,318원 증가하였다. 그러나 2018년 이후 2022년까지 지가 상승률을 반영하여 산정한 토지 임차료는 연평균 약 34,349,758만원 증가하였음을 볼 때, 현재 임차료 산정 기준에 따른 연도별 임차료 증가액이 감정평가사의 임차료 증가액에 감정평가 수수료를 더한 금액보다 더 많음을 알 수 있다.

결국 현재 임차중인 토지에 대한 임차료 지급기준 변경이 필요하나, ★★★★★본부 ▽▽부의 의견과 같이 계약상대자인 □□□□□□□의 동의 없이 계약을 변경하는 것은 불가능하고 □□□□□□□와 업무용 토지 임대차 계약에 대한 협의를 추진하는 것이 필요하다.

## 조치할 사항

★★★★★본부장은 □□□□□□□로부터 임차중인 업무용 토지의 임차료 산정을 위한 정보 확인을 강화하시고, 타 업무용 토지 임차계약을 참고하여 □□□□□□□와 임차료 산정기준을 합리적으로 개정하는 업무용 토지 임차 변경계약을 협의하시기 바랍니다. (권고)

[관련부서]

★★★★본부 ▽▽부